

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-□□사업소-005

제 목 공사성 외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정

관계부서 □□사업소

조치부서 □□사업소

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가계약법」과 사규 「계약관리규정」, 「공사관리규정」 등에 따라 공공기관으로서 관련 법령을 준수하고 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 각종 기술용역과 공사 시공 중 필요에 따라 외주가공(수리)¹⁾을 시행할 때에는 발주사 감독부서에서 발행한 공사통보서²⁾를 근거로 계약을 체결하고, 해당 비용을 실적에 따라 정산받고 있다.

또한, □□사업소는 “’22년도 □□발전본부 계획예방정비공사³⁾(A급)”를 수행하면서 발전소 취수설비 정비를 위하여 수중작업 외주수리 계약 2건을 체결하였다.

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(□◆◇◎처-517, '20.02.11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(□◆◇◎처-923,

-
- 1) 수리가 요구되는 설비 또는 기기를 현장에서 자체설비로 수리, 가공, 제작 등이 불가능하여, 발주사의 공사통보서를 근거로 외부 전문업체와 수리, 가공, 제작 등 계약을 체결하여 시행하고 발주사로부터 실적에 따라 정산을 받는 일련의 활동
- 2) 공사 수행 시 발주사로부터 자재지입 및 외주가공, 임차, 시공변경 등에 대하여 발행되는 지시서로서 실적정산분(발주사로부터 실비로 정산받는 지입자재 및 외주가공, 장비임차)에 해당하는 계약 시행의 근거가 되는 문서
- 3) 계획예방정비공사(Overhaul) : 발전설비 무고장 운전 및 성능 유지를 위해 일정한 주기로 분해정비를 수행하는 공사를 칭하며, 약칭은 OH로 표기함.

'22.03.04.)에 따라 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우에는 하도급공사 관리절차에 따라 관리하여야 한다.

「건설산업기본법」 제9조제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하고, 같은 법 제8조와 같은 법 시행령 제7조에서 구체적인 업종과 업무범위에 관하여 정하고 있다. 다만, 「건설산업기본법」 제9조 제1항 단서에서 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사란 같은 법 시행령 제8조제1항제2호에 따르면 전문공사의 경우 공사예정금액⁴⁾이 1천5백만원 미만인 공사를 말한다. 이와 관련하여, 사규 「공사관리규정」 제54조제4호에서는 하도급공사 시행 시에 「건설산업기본법」 등 관계 법령에 따라 하도급 관련 규제요건을 준수하도록 정하고 있다.

또한, 「국가계약법」 제7조, 같은 법 시행령 제12조제1항제2호와 제32조에 따르면 다른 법령의 규정에 의하여 면허·등록 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 면허·등록 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하며, 이를 수의계약 체결 시에 준용하도록 되어 있다. 이와 관련해서는, 사규 「계약관리규정」 제112조제1항에서 공사주관부서 또는 시공부서의 하도급공사 수의계약 의뢰 시에 「국가계약법 시행령」 제12조에 따른 계약상대자의 자격요건을 명시하여 계약을 의뢰하도록 정하고 있으며, 같은 규정 제113조에 따르면 계약담당부서는 같은 규정 제112조의 규정에 의하여 계약의뢰시 제출된 내용을 검토하여 계약방법을 결정하여야 한다.

따라서, 발전소 취수설비 정비를 위해 부가가치세액 포함 설계금액이 1

4) 국토교통부 전자민원 FAQ : 공사예정금액은 일반적으로 부가가치세액이 포함된 설계금액(추정가격+부가세+도급자 설치 관급자재)이 이에 해당함.

천5백만원 이상인 수중작업을 공사성 외주수리로 시행할 때에는 계약상대자가 아래 [표 1]의 자격요건을 갖추었는지 확인하여야 한다.

[표 1] 수중작업 관련 전문공사업 면허(건설산업기본법 시행령 제7조 별표1)

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사 예시
수중·준설 공사업	수중공사	수중에서 인원·장비 등으로 수중·해저의 시설물을 설치하거나 지장물을 해체하는 공사	수중암석파쇄공사·수중구조물의 설치 및 해체공사·계선부표 및 수중작업이 요구되는 항로표지설치공사, 수중구조물방식공사, 해저케이블공사, 투석공사 등

그러므로 사업소 공사주관부서와 시공부서는 발전소 취수설비 수중작업 외주수리에 대한 수의계약 의뢰 시에 부가가치세액 포함 설계금액이 1천5백만원 이상인 경우에는 계약상대자의 자격요건을 상기 건설업 면허 보유업체로 명시하여 의뢰하여야 했고, 계약담당부서 또한 해당 계약 의뢰에 따른 계약 체결 시에 계약상대자의 적격 여부에 대해 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□사업소에서 “22년도 □□발전본부 계획예방정비공사(A급)”를 수행하면서 발전소 취수설비 정비를 위하여 시행한 2건의 수중작업 외주수리와 관련하여 사업소 생산문서와 보관 중인 서류를 통해 계약체결 과정을 점검한 결과, 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제1호(소요시기 시급)을 사유로 특정업체(♠♥♣♠♥♣♣ 주식회사)와 수의계약 2건을 체결하는 과정에서 사업소 계약심의위원회는 개최하였으나, 해당 수의계약 2건 중 부가가치세액 포함 설계금액이 1천5백만원 이상인 1건에 대하여 현장부서와 ▲▲팀에서 계약체결 대상업체의 수중공사업 면허 보유 여부 확인을 하지 않은 채로 수의계약 체결을 의뢰한 것으로 확인되었다.

그리고 ♥♣팀의 사업소 계약심의위원회 개최 후 심의 과정에서부터 계약체결 시까지도 해당 업체의 수중공사업 면허 보유 여부에 대해 검토가 이

루어지지 않았으며, 그 결과 □□사업소는 [표 2]와 같이 계약업체의 수중공사 면허 등록증을 제출받아 확인하는 등 적격 여부를 확인하는 절차를 누락한 채로 계약을 체결하였다.

[표 2] □□사업소 취수설비 수중작업 외주수리 계약업체 적격 여부 확인 누락 내역

(금액 단위 : 천 원, 부가세 포함)

계약일자	작업내용	계약업체	수의사유	설계금액	계약금액	업면허 확인
'22.02.22.	SLP Stop Gate 안착부 Sealing 수중작업	♠♥♣♦♠♥♣♦ 주식회사	소요시기 시급	19,800	18,216	X
'22.03.24.	SLP #A Stop Gate 안착부 손상처 수중보수	♠♥♣♦♠♥♣♦ 주식회사	소요시기 시급	5,610	5,161	불필요 (경미한 공사)
총 합 계					23,377	

자료 : 감사대상부서(□□사업소) 제출자료 재구성

다만, 감사기간 중 해당 업체에 업면허 등록증 제출을 요청하여 점검한 결과 계약체결 당시에 수중공사 면허를 보유 중이었던 것으로 확인되었다.

관계부서 등 의견 □□사업소는 해당 외주수리 건은 고객사에서 전문업체를 지정하여 공사통보서에 의해 계약의뢰한 건으로, 공사성 외주수리 관리를 위한 작업 전 현장대리인 선임, 투입 인력에 대한 개인건강진단표와 잠수 국가기술자격 확인, 안전교육 실시 등을 시행하였으며, 향후 잠수작업은 중부권 잠수작업 외주가공 단가계약 업체를 통해 실시하여 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□사업소장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)